

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2522/2530

บริษัทเอ.ซี.ไอ.กล๊าสแมนูแฟคเจอร์
รี(โอเวอร์ซ)

ส โปรโปร

เอตารี จำกัด โดย นายอีริก

ยังก์

ผู้รับมอบอำนาจผู้จัดการสาขากรุงเทพฯ

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 801 (5)

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 60

ป.รัชฎากร มาตรา 30 (2)

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจดทะเบียนในประเทศไทย แต่มีสาขาอยู่ในประเทศไทย โดยมี อ.ผู้รับมอบอำนาจคดีนี้เป็นผู้จัดการสาขาในกรุงเทพมหานคร แสดงว่า อ.ไม่ใช่ผู้จัดการบริษัทโจทก์ในประเทศไทย อ. จึงไม่ใช่ผู้แทนนิติบุคคลตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 75 เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทโจทก์มอบอำนาจให้ อ. ฟ้องคดี ดังนี้ อ. ซึ่งเป็นเพียงผู้จัดการสาขาของบริษัทโจทก์ในประเทศไทย จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ได้ (เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 925/2503)

ในคดีฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีอากร เมื่อศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลจะกำหนดไว้ในคำพิพากษาว่า ไม่ตัดสินสิทธิโจทก์ที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันฟังคำพิพากษาก็ได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย ออสเตรเลีย โจทก์มีสาขาในประเทศไทย มีนายอีริค ยังก์ ผู้รับมอบอำนาจทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขากรุงเทพ ฯ จำเลยมีหนังสือประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกับเงินเพิ่ม โจทก์อุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยให้เรียกเก็บ ๓,๑๕๗,๒๐๗ บาท โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงขอให้ศาลเพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า นายอีริค ยังก์ ไม่ได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ให้ฟ้องคดี โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์ แต่ไม่ตัดสินคดีโจทก์ที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่ภายในกำหนด ๑ เดือน นับแต่วันฟังคำพิพากษา

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ได้ความว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย ออสเตรเลีย แต่มีสาขาอยู่ในประเทศไทย โดยมีนายอีริค ยังก์ ผู้รับมอบอำนาจคดีนี้เป็นผู้จัดการสาขาในกรุงเทพมหานครแสดงว่านายอีริค ยังก์ ไม่ใช่ผู้จัดการบริษัทโจทก์ในประเทศไทย ออสเตรเลีย นายอีริค ยังก์ จึงไม่ใช่ผู้แทนนิติบุคคลตามความหมายแห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๕ อันจะทำให้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
โจทก์ การที่นายอิริค ยังก์ เป็นเพียงผู้จัดการสาขาของบริษัทโจทก์ใน
กรุงเทพมหานคร แม้ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์จะอ้างว่านายอิริค ยังก์ เป็นผู้รับ
มอบอำนาจอยู่ด้วย แต่ก็ยังเป็นเพียงการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัท
โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายอิริค ยังก์ ฟ้องคดีนี้หรือไม่ดังนั้น ลำพังแต่เพียงนายอิริค
ยังก์ เป็นผู้จัดการสาขาของบริษัทโจทก์ในประเทศไทยดังโจทก์ฎีกา จึงไม่ทำให้มี
อำนาจฟ้องคดีนี้ แทนโจทก์ได้ เมื่อนายอิริค ยังก์ไม่มีอำนาจแต่งตั้งนายยื่นฟ้องแทน
บริษัทโจทก์แล้วเช่นนี้ ฟ้องของโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องอันชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ไม่
ชอบที่ศาลจะรับฟ้องไว้พิจารณา โดยไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ในข้ออื่นอีกต่อ
ไป

พิพากษายืน แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่ภายในกำหนด ๓๐ วัน
นับแต่วันฟังคำพิพากษานี้.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-ไมตรี กลับนุรักษ์)

ศาลแพ่ง - นายก้าน อันนันทน์

ศาลอุทธรณ์ - นายเดชา สุวรรณโณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ